رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٤٤ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢٤هـ

المَوضُوعَاتُ

طلبات قضائية - طلب عاجل - وقف تنفيذ قرار - غرامة مالية - الترحيل من البلاد - تعذر تدارك الضرر - قيام ركني الجدية والاستعجال.

مطالبة المدعي بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية، وترحيله، وإدراجه ضمن قائمة الممنوعين من دخول المملكة؛ لارتكابه مخالفة - تضمن النظام أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا طُلِب ذلك ورأت أن تنفيذه يرتب أضراراً يتعذر تداركها - الثابت صدور مستند من صاحب العمل يفيد بانتفاء المخالفة المنسوبة للمدعي، كما أن على المدعي مطالبات مالية لآخرين - تنفيذ القرار من شأنه ترتيب أضرار يتعذر تداركها - أثر ذلك: وقف تنفيذ القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٨/٥، ٩) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه في أن وكيل المدعي قد تقدم إلى هذه المحكمة في ١٤٤٤/١/١٨هـ بصحيفة دعوى حاصلها: أن المدعى عليها قد أصدرت بحق موكله القرار رقم (٤٤/٧٧٢) في ١٤٤٤/١/٢هـ المتضمن تغريمه غرامة قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وترحيله عن البلاد، وإدراجه على قائمة المنع من الدخول، وذلك لما نسب إليه من قيامه بتشغيل وافدين مخالفين للأنظمة، وختمها بطلب إلغاء القرار المشار إليه، ثم تقدم وكيل المدعي للمحكمة في ١٤٤٤/٢/٣هـ بصحيفة طلب عاجلٍ ضمنها الإشارة إلى الدعوى المذكورة، وأضاف أن المدعى عليها ماضية في إجراء ترحيل موكله وإبعاده عن البلاد، وأن موكله متضرر من القرار، وأنه لا علاقة له بتشغيل العمالة المخالفة لا من قريبٍ ولا من بعيد، وأرفق صورة من خطاب صادر عن صاحب عمل المدعي يتضمن أن المدعي مجرد موظف في المؤسسة وليس له علاقة بالعمال ولا برواتبهم، كما أرفق صوراً من البوابة الموحدة للخدمات العدلية الإلكترونية (ناجز) تفيد بوجود مطالبة مالية على موكله منظورة لدى محكمة التنفيذ، كما تفيد بصدور التعميم رقم (٦٤٥٥٢٨٦) في ١٤٤٤/١/٢٢هـ من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، ونوعه منع سفر، وختم صحيفة الطلب العاجل بطلب وقف تنفيذ قرار المدعى عليها المشار إليه عاجلاً وإطلاق سراح موكله إلى حين الفصل في الدعوى، وبعد قيد الطلب وإحالته إلى هذه الدائرة نظرته على

النحو المفصل في محاضر الضبط إذ بجلسة هذا اليوم وبعد اطلاع الدائرة على الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي، تبين لها صلاحيته للبت فيه، فرفعت الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب وقف تنفيذ قرار المدعى عليها رقم (٤٤/٧٧٢) في ١٤٤٤/١/٢هـ المتضمن تغريمه (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال وترحيله عن البلاد، وإدراجه على قائمة المنع من الدخول، كما يطلب إطلاق سراحه، إلى حين الفصل في الدعوى بحكم نهائي، وحيث إن الدعوى الأصلية تعد من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، والتي تختص بنظرها المحاكم الإدارية بديوان المظالم بناءً على المادة (الثالثة عشرة/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً بناءً على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي جاء فيها ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع..."، كما تنظرها الدائرة وفقاً للقرار رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ المنظم لقواعد توزيع الدعاوى. ولما كان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم آنف الذكر قد نص في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة منه على

أنه: "...للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء -خلال فترة التظلم الوجوبي- في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة"، كما نصت المادة التاسعة من ذات النظام على ما يلي: "مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٥) من المادة الثامنة من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب أضراراً يتعذر تداركها"، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة فإن القرار الماثل يتضمن ترحيل المدعي عن البلاد، وإدراجه على قائمة المنع من الدخول، وإنه بالنظر فيما قدمه وكيل المدعي من أوراق يتبين وجود مطالبة مالية على المدعي منظورة بمحكمة التنفيذ وقد صدر بحقه التعميم رقم (٦٤٥٥٢٨٦) في ١٤٤٤/١/٢٢هـ بالمنع من السفر، إضافة إلى وجود مستند صادر عن صاحب عمل المدعي يتضمن أن المدعي مجرد موظف في المؤسسة وليس له علاقة بالعمال ولا برواتبهم، ولما كان تنفيذ القرار بالترحيل والإدراج على قائمة المنع من الدخول والحالة هذه يرتب أضراراً يتعذر تداركها بفوات الالتزامات المالية المشار إليها، كما أنه وفقاً لما قدمه وكيل المدعي من مستندات فإنه يظهر حاجة القرار إلى مزيد بحث وتأنٍ قبل إنفاذه، تجنباً لما قد يقع فيما لو ثبتت عدم صحة القرار. وبشأن إطلاق سراح المدعي؛ فإن التعميم رقم

(٦٨٥٢١) في ١٤٣٨/١١/١٠هـ الصادر عن مدير عام الجوازات قد تضمن التوجيه بتنفيذ القرارات الوقتية العاجلة التي تصدر من المحاكم بشكل مباشر لكونها أحكاماً قضائية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المعنيين بما يضمن الحضور، وذلك بالمنع من السفر والكفالة الحضورية إلى حين انتهاء القضية نظاماً، والعمل بما تقضي به الأنظمة والتعليمات، ولما كان الحكم بوقف تنفيذ القرار وإن كان يحوز الحجية القضائية ويلزم تنفيذه إلا أنه نظراً لطبيعته واعتباره يعد حكماً وقتياً مبنياً على الظاهر من الأوراق، ويكون لاغياً عند ثبوت عدم صحة الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن الفصل في الطلب العاجل لا يعني الفصل في الدعوى نهائياً؛ ومن ثم يبقى الفصل في الموضوع الأصلي لهذه المنازعة متروكاً للقضاء، ويعامل أطراف الدعوى بما ينتهي إليه الحكم النهائي في الموضوع الأصلي بعد ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: بوقف تنفيذ القرار رقم (٤٤/٧٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢هـ حتى الفصل في الدعوى بحكم نهائي.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.